

[2] 국유재산 소유권 변동사항 통보제도 미운용

- 「국유재산법」 제42조(관리·처분 사무의 위임·위탁) 제2항 및 「같은 법 시행령」 제38조(관리·처분기관) 제2항에 따르면 공사는 국유 일반재산을 위탁받아 관리·처분한다고 되어 있음
 - 따라서, 공사는 관리대상 국유재산이 담당자가 인지하지 못하는 상태에서 불법·부당하게 제3자에게 소유권이 이전되지 않도록 국유재산에 대한 소유권 변동 및 근저당권 등 사권 설정의 적정성 여부를 상시적으로 관리할 필요가 있음
- 한편, 한국농어촌공사에서는 2009. 4. 1.부터 소유 부동산이 불법으로 매각되는 것을 사전에 예방함으로써 재산권을 보호하기 위하여 대법원에서 운영하는 「인터넷 등기소 전자메일 알리미 서비스」를 [별첨 1]과 같이 도입하여 활용하고 있으며
 - 제도 시행일 이후인 2009년 4월부터 2016년 12월까지 [표 4]와 같이 총 12,603필지에 대한 알림 서비스를 고지 받아
 - 지번 착오신청, 등기종류 착오접수 및 공유지분 토지 전체 저당권 설정 등 43건의 부적정한 등기 신청 내용을 확인하여 등기를 중지시키는 등 효율적으로 재산관리를 하고 있음
 - 따라서, 공사에서도 국유재산의 소유권이 부적정하게 이전되거나 사권이 설정되는 등 국가 재산권에 대한 권리 침해사항을 사전에 예방하기 위해 위와 같은 제도를 도입할 필요가 있음

[표 4] 한국농어촌공사의 「대법원 인터넷 등기소 전자메일 알리미 서비스」 운영성과

구분	통보 건수 (필지 수)	확인결과		부적정 내용 및 조치사항
		정상 건수	비정상 건수 (사전시정 건수)	

“기재 생략”

- 그런데, 공사에서는 위와 같은 제도를 도입하지 않고 있음에 따라
- 대구경북지역본부 소관 ‘대구광역시 달성군 초곡리 △△△△ (하천, 259m²)’ 소재 국유재산은 무상귀속 관련 소유권이전 서류를 교부하지 않았는데도
 - ◎◎광역시에서 공사의 직인 없이 소유권이전 등기촉탁을 신청하여 소유권을 이전하였음에도 공사에서는 담당자가 전혀 알지 못하고 있는 등¹⁾
 - 공사에서 관리하는 국유재산이 무상귀속, 판결 등을 원인으로 국가 이외의 자에게 소유권이 이전되었는데도 이를 알지 못하고 국유재산으로 계속 관리하고 있는 사례가 다수 발생하고 있음

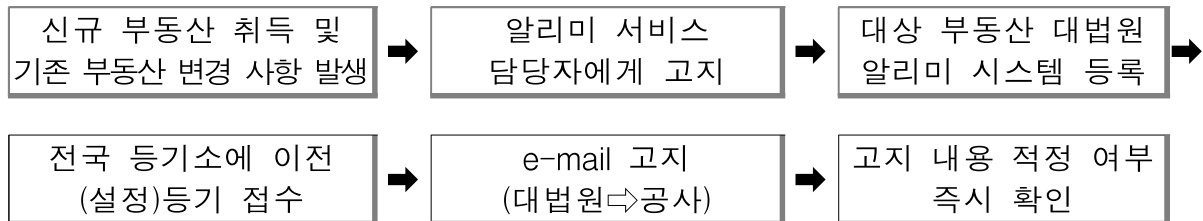
1) 2017. 3. 20. ~ 24. 대구경북지역본부 종합감사시 업무별 문제점 및 조치할 사항 참조

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산총괄부장은 한국농어촌공사에서 운영하고 있는 대법원 「인터넷 등기소 전자메일 고지 서비스」 제도를 도입하여 공사에서 관리하고 있는 국유재산에 대한 소유권 변동사항 등 등기부등본 변경사항을 사전에 통보받아 관리할 수 있도록 하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)

[별첨 1] 대법원 인터넷 등기소 전자메일 알리미 서비스 현황

□ 운영 체계도



□ 등록 확인 절차

- ① 국공유지 메일고지 서비스를 신청한 ID로 로그인 이후, 등기 열람/발급 메뉴를 클릭한다.

- ② 좌측 메뉴에서 국공유지메일고지 서비스를 선택한 후 GPKI 인증을 수행한다.

- ③ 등록된 메일고지 서비스 부동산 LIST를 확인한다.
- 해당 부동산에 신청사건이 신청되면 메일을 통해 고지 받을 수 있다.

NO.	부동산 고유번호	부동산 구분	부동산 소재지번	재산종류	처리
1	1102-1996-010916	토지	전남 서흥특별시 강남구 방배동 12-1	국유재산	[상세]
2	1102-1996-010922	토지	전남 서흥특별시 강남구 방배동 12-2	국유재산	[상세]
3	1102-1996-143017	토지	전남 서흥특별시 강남구 방배동 163-1	국유재산	[상세]
4	1101-2011-000139	토지	전남 서흥특별시 관악구 봉천동 20110831-014	국유재산	[상세]
5	1160-1996-395792	토지	전남 서흥특별시 강북구 미아동 639-61	국유재산	[상세]
6	1160-1996-027776	집합건물	전남 서흥특별시 강북구 미아동 1352의 1필지미아산구야 마로제 101동 제1층 제101호	국유재산	[상세]